

# Unidad N°2: Código Civil Argentino Estructura y Contenido Fundamental

## EESO N°206 – Derecho 4to

PROFESORA VERÓNICA VILA BORDÓ

El estudio sistemático del Código Civil y Comercial de la Nación constituye la base esencial para comprender el ordenamiento jurídico argentino. Esta unidad explora la arquitectura normativa que regula las relaciones fundamentales entre personas, bienes y derechos en el marco legal contemporáneo.

**Unidad 2: El Código Civil Argentino y los Actos Jurídicos** Codificación, fuente, reformas, estructura. Persona física y jurídica. Atributos e incapacidades. Asociaciones civiles. Actos lícitos e ilícitos. Vicios de la voluntad. Nulidad. Extinción. Prescripción. Instrumento público y privado.

# Historia del Código Civil Argentino

1

## 1869 - Código Original

Dalmacio Vélez Sarsfield redacta el primer Código Civil argentino, inspirado en códigos europeos y latinoamericanos.

2

## 1968 - Reforma Parcial

Ley 17.711 introduce modificaciones importantes en familia, responsabilidad civil y contratos.

3

## 2015 - Unificación

Ley 26.994 unifica el Código Civil y Comercial, modernizando el derecho argentino.

### Dalmacio Vélez Sarsfield

Jurista cordobés nacido en 1800, autor del Código Civil original que rigió Argentina por más de 140 años.

### Evolución Normativa

- 1869: Sanción del Código Civil original (4.051 artículos)
- 1968: Reforma sustancial - Ley 17.711
- 1995-2011: Proyectos de unificación civil-comercial
- 2015: Código Civil y Comercial unificado (2.671 artículos)



# Introducción y Contexto General

## Ley 26.994

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, vigente desde agosto de 2015

## Unificación

Integra normativa civil y comercial en un único cuerpo legal coherente

## Modernización

Adapta el derecho a realidades sociales, económicas y tecnológicas contemporáneas

El Código Civil y Comercial representa la culminación de décadas de evolución jurídica argentina. La Unidad N°2 profundiza en la estructura general del Código, centrándose especialmente en la Parte General y las relaciones jurídicas fundamentales que constituyen el núcleo del sistema legal.



## Personas y Derechos

Regula la personalidad jurídica, capacidad, domicilio y derechos fundamentales de personas humanas y jurídicas.



## Actos Jurídicos

Define los hechos y actos jurídicos como base de las relaciones legales y sus efectos.



## Principios Rectores

Establece fundamentos esenciales para la interpretación y aplicación del derecho civil.

Esta unidad es clave para comprender los principios básicos que rigen las personas, los derechos y las obligaciones en el derecho civil argentino contemporáneo.

# Ejes Temáticos y Organización

|   |                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Parte General</b><br>Conceptos esenciales: persona humana y jurídica, bienes, hechos y actos jurídicos, transmisión de derechos.                                  |
| 2 | <b>Relaciones de Familia</b><br>Matrimonio, régimen patrimonial, uniones convivenciales, parentesco, filiación, adopción y responsabilidad parental (arts. 401-723). |
| 3 | <b>Derechos Personales</b><br>Obligaciones generales, contratos de consumo y particulares, fuentes de obligaciones (arts. 724-1881).                                 |
| 4 | <b>Derechos Reales</b><br>Posesión, dominio, condominios, propiedad horizontal, usufructo, servidumbres y garantías reales (arts. 1882-2276).                        |

## Transmisión por Causa de Muerte

Regula el régimen sucesorio completo:

- Sucesiones intestadas y testamentarias
- Aceptación y renuncia de herencia
- Procesos sucesorios
- Partición hereditaria

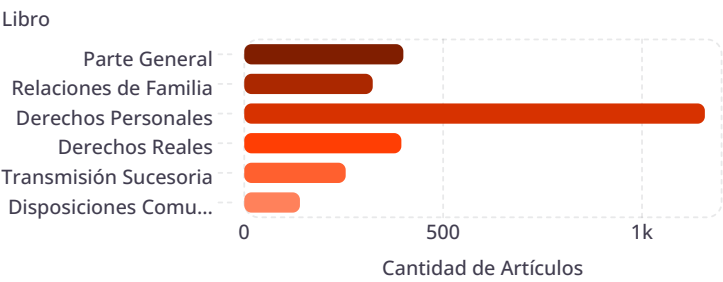
Artículos 2277 a 2531

## Disposiciones Comunes

Institutos transversales aplicables:

- Prescripción liberatoria y adquisitiva
- Caducidad de derechos
- Privilegios especiales y generales
- Derecho internacional privado

Artículos 2532 a 2671



# Importancia Jurídica y Aplicación Práctica



## Protección Integral

Define las bases para la protección de la persona, la familia y el patrimonio, garantizando derechos fundamentales.



## Relaciones Contractuales

Regula las obligaciones y contratos esenciales para el comercio y las relaciones económicas modernas.



## Seguridad Jurídica

Facilita la comprensión de derechos reales, fundamentales para la seguridad y el desarrollo económico.

La Unidad N°2 establece el marco normativo completo para la interpretación y aplicación de derechos civiles y comerciales en Argentina. Su dominio es esencial para operadores jurídicos, permitiendo resolver conflictos, redactar contratos y asesorar en cuestiones patrimoniales, familiares y sucesorias con precisión técnica.

## Aplicación Profesional

Su estudio es fundamental para:

- **Abogados:** Litigio y asesoramiento legal especializado
- **Jueces:** Interpretación y aplicación normativa correcta
- **Notarios:** Redacción de instrumentos públicos válidos
- **Estudiantes:** Base formativa del derecho privado
- **Escribanos:** Actos de disposición patrimonial

## Impacto Social

El Código Civil y Comercial afecta directamente la vida cotidiana de todos los ciudadanos, regulando desde el matrimonio hasta las transacciones comerciales.



**Nota importante:** El dominio de esta unidad proporciona las herramientas conceptuales necesarias para navegar el complejo sistema jurídico argentino y aplicar el derecho con rigor técnico y sensibilidad social.

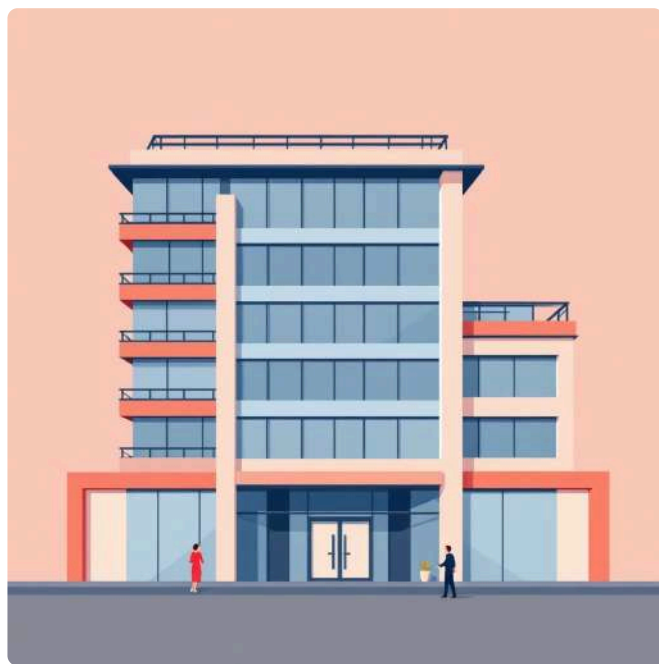
# PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

En el ámbito legal, las personas son consideradas sujetos de derecho, lo que significa que son entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta capacidad es fundamental para su participación en la vida jurídica, permitiéndoles interactuar, realizar actos legales y ser responsables ante la ley. Para facilitar su estudio y aplicación, el derecho civil establece una clasificación que distingue entre seres humanos y aquellas que son organizaciones reconocidas legalmente.



## Personas de existencia visible (Personas Humanas)

Las personas humanas son individuos con existencia real y tangible, cuya personalidad jurídica se inicia desde la concepción, adquiriendo una protección legal integral. Esto implica que, desde ese momento, son titulares de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad y a la identidad, aunque su ejercicio pleno esté supeditado a su nacimiento con vida. Por ejemplo, pueden ser beneficiarios de una herencia o donación, siempre y cuando nazcan con vida. Esta capacidad es irrenunciable y los acompaña durante toda su vida, permitiéndoles participar en la sociedad, celebrar contratos, ser propietarios y asumir responsabilidades legales una vez que alcanzan la mayoría de edad o la capacidad legal para ciertos actos.



## Personas de existencia ideal (Personas Jurídicas)

Las personas jurídicas son entes abstractos creados por la ley para lograr fines específicos. A diferencia de las personas humanas, su existencia no es física, sino legal, y se les otorga personalidad jurídica, lo que les permite actuar en el ámbito del derecho de forma independiente de sus miembros. Adquieren esta personalidad a partir de su inscripción en registros públicos (como la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio), lo que les confiere capacidad para adquirir derechos (ser propietarias, contratar, demandar) y contraer obligaciones (pagar impuestos, cumplir contratos, ser demandadas). Ejemplos incluyen sociedades comerciales (S.A., S.R.L.), asociaciones civiles (clubes, ONGs), fundaciones, cooperativas, etc.

# Personas Humanas: Atributos Esenciales

El Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, siendo el centro de imputación de efectos jurídicos. Estas gozan de atributos que definen su identidad legal:



## Nombre

Prenombre y apellido para identificación.



## Capacidad

Aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.



## Domicilio

Lugar de residencia para efectos legales.



## Estado Civil

Situación jurídica frente a la familia y la sociedad (soltero, casado, etc.).



## Patrimonio

Conjunto de bienes y derechos de valor económico.

## Reglas Clave para el Prenombre (Nombre de Pila)

La elección del prenombre se rige por normas específicas, asegurando la identificación y el orden:

- La elección corresponde primero a los padres; en su ausencia, a guardadores, Ministerio Público o Registro Civil.
- No se pueden inscribir más de tres prenombrados.
- Los apellidos no pueden usarse como prenombrados.
- No se permite inscribir a dos hermanos con los mismos primeros prenombrados.
- Se permiten nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes.
- No pueden inscribirse nombres extravagantes.



# El Apellido: Identidad Legal

El apellido es un atributo fundamental e inmutable de la persona humana, que la identifica dentro de la sociedad y la vincula a un determinado grupo familiar. Su principal función es individualizar al individuo, diferenciándolo de otros y estableciendo su filiación. Es, junto al prenombre, un elemento esencial de la identidad jurídica.

En el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación, el apellido sigue reglas específicas para su transmisión, uso y eventual modificación, reflejando tanto la tradición como la evolución de los derechos individuales y familiares.

## Transmisión y Reglas de Inscripción

La normativa actual en Argentina otorga una mayor flexibilidad en la elección y transmisión del apellido, promoviendo la igualdad de género y la autonomía de los padres. Las principales reglas son:

- **Hijos de Matrimonio:** Los progenitores pueden elegir el apellido de uno de ellos o el compuesto de ambos, en el orden que decidan, para el primer hijo. La elección que se haga para el primogénito rige para todos los hijos comunes.
- **Hijos Extramatrimoniales:** Si el hijo es reconocido por un solo progenitor, llevará el apellido de este. Si es reconocido por ambos, se aplican las mismas reglas que para los hijos matrimoniales.
- **Hijos Adoptados:** El adoptado puede llevar el apellido del adoptante o, a pedido de los adoptantes, agregar o anteponer el apellido de origen al adoptivo.
- **Uso del Apellido por los Cónyuges:** Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella. Esta opción no modifica el apellido de nacimiento y puede mantenerse incluso después de la disolución del matrimonio, salvo que el ex cónyuge se oponga por justa causa.





# Cambio de Apellido

Si bien el apellido es, en principio, inmutable, la ley prevé excepciones que permiten su modificación. Estas requieren, generalmente, la intervención judicial y la existencia de justos motivos:

1. **Rectificación:** Cuando existe un error de hecho en la partida de nacimiento.
2. **Adición:** En casos donde no se usó el apellido de uno de los progenitores al nacer y se desea incorporarlo.
3. **Sustitución:** Por motivos fundados, como la afectación de la identidad, apellidos que sean ridículos o causen vergüenza, o si se ha utilizado un apellido de hecho por muchos años de manera pública y notoria.
4. **Restitución:** Cuando una persona que utilizó el apellido de su cónyuge desea volver a usar su apellido de nacimiento después de la disolución del matrimonio.

📌 **Dato clave:** El proceso de cambio de apellido busca equilibrar la estabilidad registral con el derecho a la identidad personal, asegurando que cualquier modificación responda a una necesidad legítima y no cause confusión o perjuicio a terceros.

# Domicilio: Ubicación Legal

En el ámbito del Derecho, el domicilio va más allá de ser una simple dirección física; constituye la ubicación legal de una persona, fundamental para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Es un atributo esencial de la personalidad que determina, entre otras cosas, dónde una persona puede ser legalmente ubicada para recibir notificaciones, dónde se pueden iniciar acciones legales o qué legislación le es aplicable.

Su importancia radica en que asegura el orden jurídico y la seguridad de las transacciones, permitiendo la localización de las personas para los fines de la ley, garantizando así la eficacia del sistema legal.



# Tipos de Domicilio

## Domicilio Real

Es el lugar de residencia habitual de la persona humana. Se establece por la concurrencia de dos elementos: la **residencia física** en un lugar determinado y la **intención** de permanecer en él. Es voluntario y puede ser cambiado libremente, sin más requisito que la mudanza efectiva.

## Domicilio Legal

Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se aplica a ciertas categorías de personas por su función o situación, como los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los condenados a penas privativas de la libertad, o los transeúntes (donde tienen su principal establecimiento).

## Domicilio Especial

Es el que las partes eligen para un acto o relación jurídica determinada, por ejemplo, en un contrato. Su efecto es limitado a las relaciones jurídicas que lo originaron, siendo válido únicamente para ese propósito específico. Puede ser contractual (elegido en un acuerdo) o procesal (fijado en un juicio).



# Capacidad: Aptitud Jurídica

En el ámbito del Derecho, la **capacidad** es uno de los atributos esenciales de toda persona, tanto humana como jurídica. Se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y deberes, y para ejercerlos por sí misma. Es un pilar fundamental para la participación en la vida jurídica, permitiendo a los individuos y a las organizaciones contraer obligaciones y adquirir beneficios.

## Capacidad de Derecho (Goce)

Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona humana goza de ella desde su concepción, sin distinción alguna. Sin embargo, la ley puede establecer **incapacidades de derecho** relativas y específicas para proteger intereses públicos o a terceros. Por ejemplo, un juez no puede adquirir bienes que formen parte de un litigio en el que interviene.

La distinción entre estas dos capacidades es crucial. Mientras que la capacidad de derecho es inherente a la existencia de la persona, la capacidad de hecho se relaciona con la habilidad para interactuar legalmente de forma independiente. Su correcta aplicación garantiza la seguridad jurídica y la protección de los individuos en la realización de actos jurídicos, como contratos, matrimonios o testamentos.

## Capacidad de Hecho (Ejercicio)

Es la aptitud para ejercer por sí misma los derechos y cumplir las obligaciones de forma autónoma. Generalmente, esta capacidad plena se adquiere con la mayoría de edad (18 años en Argentina), siempre que la persona tenga discernimiento. Existen **incapacidades de hecho** para proteger a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, como los menores de edad o aquellos con sentencias de capacidad restringida.



# Incapacidad: Limitaciones Jurídicas

En el ámbito jurídico argentino, la incapacidad se refiere a la restricción legal de la aptitud de una persona para ejercer por sí misma sus derechos y contraer obligaciones. Lejos de ser un concepto punitivo, estas limitaciones tienen un fin esencialmente protectorio, buscando salvaguardar los intereses y el bienestar de aquellos que no pueden valerse plenamente.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece un marco que prioriza la autonomía y proporciona sistemas de apoyo para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

## Tipos de Incapacidad



### Incapacidad de Ejercicio (Absoluta)

Imposibilidad total de realizar actos jurídicos. Incluye menores de edad sin madurez y personas declaradas incapaces judicialmente.



### Incapacidad de Ejercicio (Relativa)

Restricción para ciertos actos, conservando capacidad para otros. Busca promover la autonomía (ej. menores con capacidad progresiva, personas inhabilitadas por prodigalidad).

## Causas y Protección Legal

### Causas

Minoría de edad, alteración mental grave y permanente, o adicciones que impiden el pleno ejercicio de la voluntad. La sentencia judicial define límites y apoyos.

### Finalidad Protectoria

El objetivo principal es proteger a la persona de abusos o actos perjudiciales. El enfoque actual privilegia la autonomía y el diseño de apoyos a medida.

### Representación y Apoyos

La incapacidad absoluta implica representación (padres, tutores). La capacidad restringida designa "apoyos" que asisten en la toma de decisiones, promoviendo la autonomía e intereses de la persona.

# Tipos de Incapacidades, Tutela y Curatela en Argentina

El derecho argentino, a través del **Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)**, establece un marco legal para proteger a quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos. Lejos de ser un concepto punitivo, la **incapacidad**, la **tutela** y la **curatela** son instituciones diseñadas para salvaguardar la autonomía y el bienestar, promoviendo el ejercicio más pleno posible de las facultades de cada persona.

## 1. Tipos de Incapacidades de Ejercicio

El CCyC distingue dos grados de incapacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para realizar actos jurídicos válidamente por sí mismo:

### Incapacidad Absoluta (*Art. 24 CCyC*)

Aplica a:

- **Personas por nacer:** desde la concepción.
- **Menores de edad que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente:** hasta los 13 años son considerados incapaces absolutos, con representación de sus padres o tutores (Art. 26 CCyC).
- **Personas declaradas incapaces por sentencia judicial:** cuando una persona se encuentra "absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz" (Art. 32 CCyC).

Implica la necesidad de un **representante legal** (padres o tutor) para todos los actos de la vida civil.

### Capacidad Restringida (*Art. 32 CCyC*)

Aplica a:

- **Adolescentes (13 a 18 años):** con capacidad progresiva para actos que no impliquen un riesgo grave para su persona o bienes. Requieren asistencia de sus padres o tutores para ciertos actos y consentimiento para tratamientos médicos no invasivos (Art. 26 y 26 bis CCyC).
- **Personas con discapacidad:** aquellas cuya capacidad de ejercicio puede ser restringida por sentencia judicial si se encuentran en una alteración mental o física permanente o prolongada, de entidad suficiente, que hace que el ejercicio de su capacidad pueda resultar un daño a su persona o bienes.

En este caso, la persona conserva capacidad para todos los actos de la vida civil, **excepto** aquellos para los que la sentencia judicial expresamente restringe, designando un **sistema de apoyos**.



## 2. Tutela (Guardia Legal para Menores)

La tutela es una institución de protección para personas menores de edad que no están bajo patria potestad. Es una herramienta esencial para asegurar su desarrollo integral.

### Definición y Base Legal

Institución legal para la protección de la persona y los bienes de un **menor de edad que no ha alcanzado la mayoría de edad ni está bajo la patria potestad** (Art. 104 CCyC).

### ¿Quién puede ser Tutor?

Generalmente es designado por los padres en testamento o escritura pública. En su defecto, por el juez. Se prioriza el vínculo afectivo y la idoneidad (Art. 106, 107, 109 CCyC).

### Responsabilidades

El tutor representa al menor en todos los actos jurídicos, administra sus bienes y vela por su educación, salud y bienestar. Debe rendir cuentas periódicamente (Art. 120, 126 CCyC).

### Duración y Terminación

Termina al alcanzar el tutelado la mayoría de edad (18 años), por fallecimiento, por desaparición de la causa que la originó, o por remoción del tutor (Art. 136 CCyC).

## 3. Curatela (Asistencia para Adultos)

La curatela se aplica a personas mayores de edad que, por sentencia judicial, han sido declaradas incapaces o con capacidad restringida, proveyéndoles de un curador para asistirlos o representarlos.

### Definición y Base Legal

Institución legal para la protección de la persona y los bienes de **adultos declarados incapaces por sentencia judicial** (Art. 138 CCyC) o para casos específicos de capacidad restringida.

### Tipos de Curatela

Se designa un curador para la **persona declarada incapaz** (representación total) o, en casos de **capacidad restringida**, como sistema de apoyo en los actos específicos que la sentencia determine.

### Responsabilidades del Curador

El curador tiene las mismas obligaciones y facultades que los tutores, adaptadas a la situación del adulto. Debe velar por la salud, bienestar y autonomía de la persona, administrando sus bienes y rindiendo cuentas (Art. 138, 120 CCyC).

### Diferencias con la Tutela

La tutela es para menores de edad; la curatela, para adultos. Mientras la tutela siempre implica representación legal, la curatela puede implicar representación o solo asistencia (sistema de apoyo).

# 4. Sistema de Apoyos (El Enfoque Moderno)

El CCyC, alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, introduce el concepto de "sistema de apoyos" como una alternativa a la incapacidad total, promoviendo al máximo la autonomía personal.



## Prioridad a la Autonomía (Art. 31, 32 CCyC)

El sistema de apoyos busca que la persona tome sus propias decisiones. La restricción a la capacidad es una medida **excepcional** y siempre se busca la medida menos restrictiva.



## Proceso Judicial

Un juez, tras evaluar la situación de la persona, define qué actos requieren asistencia y quiénes serán los apoyos, buscando siempre salvaguardar la voluntad y preferencias de la persona.



## ¿Quiénes son los Apoyos?

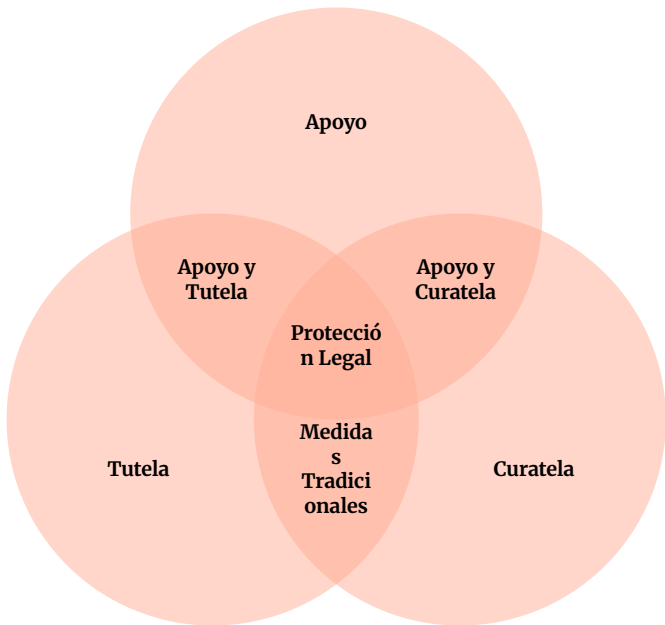
Pueden ser familiares, amigos, o instituciones. Su función es "promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona" (Art. 43 CCyC).



## Revisión Periódica (Art. 40 CCyC)

Las sentencias que restringen la capacidad deben ser revisadas periódicamente (máximo cada 3 años) para adecuar el sistema de apoyos a la evolución de la persona.

## Relación entre los Conceptos



Este diagrama ilustra cómo la Tutela y la Curatela han sido históricamente las principales figuras para la incapacidad. El Sistema de Apoyos, surgido de un enfoque más moderno y respetuoso de la autonomía, se aplica ahora en muchos casos que antes hubieran implicado una curatela más restrictiva, mostrando un avance hacia la inclusión y el respeto de la voluntad.

# Persona Jurídica.

## Clasificación

Una persona jurídica es una organización o entidad que, aunque no es un individuo físico, es reconocida por el derecho como una entidad con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, con existencia y responsabilidades propias distintas de las de sus miembros.

### Personas Jurídicas de Derecho Público

Son aquellas creadas para representar los intereses del Estado y la comunidad, reguladas por el derecho público. Ejemplos incluyen el Estado Nacional, provincias, municipios y diversos organismos públicos.

### Personas Jurídicas de Derecho Privado

Son aquellas creadas por particulares para fines específicos, reguladas principalmente por el derecho privado. Incluyen asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales, buscando intereses privados o colectivos.

### Personas Jurídicas Internacionales

Son entidades creadas mediante acuerdos entre Estados para promover la cooperación en diversas áreas. Su personalidad jurídica se deriva del derecho internacional. Ejemplos son la ONU, la OEA o la OMS.



# Personas Jurídicas de Carácter Público

Las Personas Jurídicas de Carácter Público son aquellas creadas para la gestión y administración del Estado, la defensa de intereses generales y el cumplimiento de fines públicos, regidas por el derecho público.

## El Estado Nacional, Provincias y Municipios

Comprenden los niveles de gobierno que organizan territorial y administrativamente un país, siendo la base fundamental del ejercicio del poder público y la prestación de servicios a la comunidad.

## Las Entidades Autárquicas

Son organismos descentralizados del Estado, dotados de personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, financiera y funcional para cumplir fines específicos de interés público, como universidades o bancos centrales.

## La Iglesia Católica

Reconocida por el derecho público como una persona jurídica, posee capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones en el ámbito de su misión espiritual, social y cultural.





# Personas Jurídicas de Carácter Privado

Las Personas Jurídicas de Carácter Privado son entidades creadas por iniciativa de particulares, que persiguen fines específicos y se rigen principalmente por el derecho privado. Poseen capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones.

## Asociaciones y Fundaciones

Organizaciones cuyo principal objetivo es el bien común. Deben poseer patrimonio propio, tener capacidad estatutaria para adquirir bienes, no depender exclusivamente de asignaciones estatales y obtener autorización para funcionar.

## Sociedades Civiles y Comerciales

Entidades que, conforme a la ley, tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Su finalidad puede ser civil o mercantil, y a menudo no requieren una autorización expresa del Estado para su constitución y funcionamiento.







# Hechos y Actos Jurídicos

## Hechos Naturales

Todo suceso o acontecimiento, ya sea producido por la naturaleza o por el hombre son **hechos**. En el primer caso serán **hechos naturales** (la lluvia, el terremoto, el eclipse).

## Hechos Humanos

En el segundo caso, serán **hechos humanos** (pintar una casa, tomar un medio de transporte, conducir un automóvil).

## Hechos Simples

Estos hechos pueden no tener ninguna consecuencia jurídica, y en ese caso se denominan **hechos simples**, como por ejemplo cuando nace un león en medio de la selva.

## Hechos Jurídicos

Cuando producen ese tipo de efectos, por crear, modificar o extinguir un derecho, toman el nombre de **hechos jurídicos**. Si tomamos el mismo ejemplo, pensemos ahora en el nacimiento de un león, pero ahora la madre es de propiedad del dueño de un circo. Aquí sí hay consecuencias jurídicas pues el dueño de la madre leona será también dueño del cachorro (adquirirá sobre él un derecho de propiedad).

En el caso de los **hechos jurídicos** se trata de hechos como fuente de derecho y no de un hecho como objeto de prestación. No siempre son hechos humanos, como cuando alguien daña la cosa de otro, lo que motiva a que éste reclame por el perjuicio, sino que también pueden ocurrir por hechos externos o accidentales, ajenos a la actividad humana, como los terremotos, que pueden por ejemplo, extinguir el derecho de propiedad de una cosa, por su destrucción.



## Hechos Voluntarios vs. Involuntarios

Dentro de los hechos humanos, hay que distinguir los **voluntarios** (realizados con discernimiento, intención y libertad) de los **involuntarios** en los que se carece de alguno de esos elementos.

El **discernimiento** implica la comprensión del hecho que se ejecuta. Los menores impúberes o los dementes no podrían realizar hechos voluntarios, por suposición legal.

La **intención** significa el deseo de realizar el hecho, y excluye a los que se realizan por error, pero para que el hecho se reputé involuntario debe tratarse de un error esencial, que de no haber existido el hecho no se hubiera llevado a cabo.

**Libertad**: Alguien actúa libremente cuando lo hace sin coacción. La violencia física o moral, transforma al acto en involuntario.

Los hechos involuntarios no generan para su autor responsabilidad. Los hechos voluntarios pueden tener consecuencias inmediatas, que suceden por una razón natural y lógica. Si una persona arroja al suelo una cosa frágil, lo normal es que se rompa. Esto le acarrearía hacerse cargo de las consecuencias de su accionar.

Otras consecuencias son mediatas, pues requieren otro hecho que se suma al hecho primitivo para producir la consecuencia. Por ejemplo, una persona está obligada a cuidar una casa, y deja la ventana abierta para que se ventile mientras hace un mandado. En ese lapso, un ladrón ingresa al domicilio y comete un hurto. En este caso también deberá responder por su negligencia, según las circunstancias. Las consecuencias mediatas hay que evaluarlas en cada caso particular, observando si se tuvo en cuenta el deber de prudencia. Es imaginable que si en el caso planteado uno deja la ventana abierta en forma considerable, es probable que alguien pueda por allí ingresar, pero no sería tan evidente si uno la deja abierta unos pocos centímetros y valiéndose de esta pequeña abertura, el delincuente utiliza algún elemento para forzar la entrada. En este caso no generaría responsabilidad al cuidador. Las consecuencias casuales o remotas no son imputables. Por ejemplo si me dejan una mascota a mi cuidado, y se muere por una enfermedad natural, contraída por haberla llevado al parque con todos los cuidados del caso.



## Definición y Características de Actos

Todos los hechos humanos voluntarios, se llaman actos. Además, los hechos voluntarios (actos) pueden ser lícitos o ilícitos, según sean o no realizados de acuerdo a la ley.

## Actos Lícitos e Ilícitos

Un contrato de locación con fines de poner un comercio de venta de ropas es un hecho humano voluntario lícito. Un contrato celebrado con el fin de cometer un robo es un hecho humano voluntario ilícito.

## Negocio Jurídico

Cuando una persona realiza un hecho voluntario lícito, que tiene por finalidad crear, modificar, conservar, transferir o extinguir algún derecho, como finalidad inmediata, decimos que se trata de un acto jurídico, o un negocio jurídico, siguiendo la interpretación romanística.

Definición de Acto Jurídico

# ACTO JURÍDICO Definición

El **acto jurídico** es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

## Elementos del acto jurídico

Para que exista un acto jurídico deben cumplirse tres requisitos:

### 1 Voluntariedad

La persona debe actuar con:

- Discernimiento
- Intención
- Libertad

### 2 Licitud

El acto no debe ser contrario a la ley.

### Finalidad jurídica

Debe existir la intención de producir efectos jurídicos, es decir:

- Crear derechos
- Modificar derechos
- Extinguir derechos

### Ejemplos de actos jurídicos

- Firmar un contrato de compraventa.
- Celebrar un contrato de alquiler.
- Hacer una donación.
- Otorgar un testamento.
- Constituir una sociedad.

### Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico

| Hecho jurídico                                      | Acto jurídico                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produce efectos jurídicos aunque no haya intención. | La persona actúa con intención de producir efectos jurídicos. |
| Ej: nacimiento, muerte, accidente.                  | Ej: contrato, testamento, donación.                           |

### Idea clave

El acto jurídico siempre implica voluntad dirigida a producir consecuencias jurídicas.

# Elementos de los actos jurídicos: Sujetos, voluntad, objeto y forma

## Los Sujetos o Partes

Los sujetos, o partes, que pueden ser uno o varios, son aquellas **personas físicas o jurídicas** que realizan el acto y se verán afectados por el mismo, ya que en su virtud, adquirirán, modificarán, transferirán o extinguirán derechos. Los que no forman parte del acto jurídico se denominan terceros. Por ejemplo si Juan contrata a un albañil para construir su casa, Juan y el albañil, serán los **sujetos** o partes del acto. Si Juan hace un testamento será él, el único sujeto de ese acto jurídico. Los terceros pueden verse afectados por ese acto, pero en casos excepcionales, como por ejemplo, si como consecuencia de la construcción que hace para Juan el albañil, se producen daños en la casa del vecino, pero en este caso ya se generará una relación obligacional entre Juan y su vecino, donde él también será parte, pero como víctima de un cuasidelito y no de un acto jurídico, ya que aquí hubo ausencia de voluntad por parte de ambos, de crear efectos jurídicos.

## Elementos Esenciales de los Actos Jurídicos

### LA VOLUNTAD: Definición

La **voluntad** debe ser expresada por una persona capaz. no debe estar viciada; en este caso, los actos serán anulables.

### EL OBJETO: Definición

El **objeto** de los actos jurídicos es aquello que las partes se comprometen a entregar (cosas o hechos).

### Requisitos para Cosas

En el caso de las cosas, deben hallarse en el comercio, o no estar prohibidos por alguna norma jurídica. Una persona no puede por testamento o por actos inter-vivos, disponer de una plaza pública, o de un objeto robado.

Los hechos no deben ser ilícitos, imposibles ni contrarios a las sanas costumbres, ni perjudicar los derechos de terceros.



# INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

## INSTRUMENTOS PÚBLICOS

### Definición

Documentos autorizados por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Gozan de fe pública y presunción de autenticidad, solo desvirtuable judicialmente.

### Características

- Intervención de funcionario público competente.
- Fecha cierta.
- Presunción de autenticidad.
- Cumplimiento de solemnidades legales.

### Ejemplos

- Escrituras públicas (compraventa, hipotecas).
- Actas notariales.
- Documentos del Registro Civil (nacimiento, matrimonio).
- Sentencias judiciales y resoluciones administrativas.

### Valor probatorio

Poseen máxima fuerza probatoria entre partes y terceros. Su autenticidad y contenido son fehacientes, salvo prueba en contrario.



# INSTRUMENTOS PRIVADOS

## Definición

Documentos redactados y suscritos por las partes interesadas sin intervención de funcionario público. Su validez depende del reconocimiento de las firmas de quienes los otorgan.

## Características

Sin intervención oficial, requieren reconocimiento de firmas para validez y gozan de libertad de formas, salvo exigencia legal.

## Ejemplos

Contratos entre particulares (alquiler, compraventa), cartas, correos electrónicos. También pagarés, cheques y recibos de pago.

## Valor probatorio

Adquieren valor probatorio pleno cuando las firmas de las partes son reconocidas o declaradas auténticas.



# CUÁNDO USAR CADA UNO

## Instrumentos Públicos

Obligatorios cuando la ley lo exige (ej. compraventa de inmuebles, constitución de sociedades). Brindan mayor seguridad jurídica y fecha cierta.

## Instrumentos Privados

Para acuerdos entre particulares que no requieren forma solemne. Más flexibles y económicos, pero requieren reconocimiento de firmas.

## DIFERENCIAS CLAVE

### Intervención Oficial

Los públicos requieren funcionario público y formalidades legales. Los privados son entre partes.

### Valor Probatorio

Los públicos tienen fecha cierta y fe pública. Los privados necesitan reconocimiento de firmas para plena eficacia.



# RESPONSABILIDAD CIVIL EN ARGENTINA

(Según el Código Civil y Comercial de la Nación – 2015)

## ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD CIVIL?

### Definición

La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de **reparar un daño** causado a otra.

### Contexto legal argentino

En el sistema jurídico argentino actual, la responsabilidad se basa en el principio:

"No dañar a otro."

Si alguien causa un daño injustificado, debe indemnizarlo.

| Tema                     | Código de Vélez (1869)  | CCyC 2015                            |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Clasificación            | Delito y Cuasidelito    | Se elimina esa distinción            |
| Base                     | Culpa como regla        | Sistema mixto (subjetivo y objetivo) |
| Hecho ilícito            | Acto contrario a la ley | Violación del deber de no dañar      |
| Responsabilidad objetiva | Excepcional             | Mucho más desarrollada               |
| Terminología             | Delito civil            | Responsabilidad civil                |



# ELEMENTOS CLAVE

## 1. Antijuridicidad

Existe cuando se viola el deber general de no dañar (art. 1716 CCyC).

No es necesario que exista una norma específica que prohíba la conducta: alcanza con que el daño sea injustificado.

## 2. Daño

Debe existir un perjuicio real.

Puede ser:

- 💰 Patrimonial  
→ afecta bienes económicos.
- ❤️ Extrapatrimonial → daño moral o afectación espiritual.

📌 Sin daño no hay responsabilidad.

## 3. Relación de causalidad

Debe existir un **nexo causal adecuado** entre la conducta y el daño.

La conducta debe ser la causa directa del daño.

## 4. Factor de atribución

Es el fundamento por el cual la ley hace responsable a una persona.

# TIPOS DE RESPONSABILIDAD (según factor de atribución)

## A) Subjetivo

Requiere dolo o culpa.

- **Dolo** → intención de dañar.
- **Culpa** → falta de cuidado.

La culpa puede manifestarse como:

- Negligencia → descuido u omisión.
- Imprudencia → acción temeraria.
- Impericia → falta de conocimientos técnicos.

## B) Objetivo

No requiere probar culpa.

La persona responde aunque no haya actuado con intención ni descuido.

Ejemplo: Responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa.



# DAÑO Y REPARACIÓN

## Concepto de daño

Debe existir un perjuicio real.

📌 Sin daño no hay responsabilidad.

## Tipos de daño

Puede ser:

- 💰 Patrimonial  
→ afecta bienes económicos.
- ❤️ Extrapatrimonial → daño moral o afectación espiritual.

## Reparación

La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de **reparar un daño** causado a otra.

Si alguien causa un daño injustificado, debe indemnizarlo.

## Idea central del sistema actual

El derecho argentino moderno prioriza:

- La protección de la víctima.
- La reparación integral del daño.
- La ampliación de los supuestos de responsabilidad objetiva.

# Diferencias y Relaciones

## Diferencia con el sistema anterior (Código de Vélez)

En el antiguo Código Civil se distinguía entre:

- Delito → hecho con dolo.
- Cuasidelito → hecho con culpa.

El Código Civil y Comercial actual elimina esta clasificación y organiza la responsabilidad en un sistema mixto (subjetivo y objetivo).

## Relación entre responsabilidad civil y penal

Un mismo hecho puede generar:

- ⚖️ Responsabilidad penal → castigo.
- 💰 Responsabilidad civil → indemnización.

Ejemplo: Un conductor ebrio que atropella puede ser condenado penalmente y además debe indemnizar a la víctima.

# Culpa en la jurisprudencia argentina

## Negligencia

Omisión o descuido, es decir, la falta de acción o de la atención debida que una persona razonable hubiera tenido en una situación similar.

## Imprudencia

Acción temeraria o precipitada, que implica un riesgo innecesario y la realización de un acto sin la debida previsión de sus consecuencias.

## Impericia

Falta de conocimientos técnicos, habilidades o experiencia necesarios para realizar una actividad de forma adecuada, especialmente en profesiones que requieren un saber específico.



En el ámbito legal argentino, la culpa se refiere a la falta de diligencia o al actuar sin la precaución necesaria, causando un daño a terceros. Constituye uno de los factores de atribución de responsabilidad civil y puede manifestarse de diferentes maneras, afectando la obligación de reparar un perjuicio. Se distingue principalmente por las siguientes manifestaciones:

# ¿Cuándo una persona debe indemnizar?



En Argentina, alguien debe reparar un daño cuando se cumplen cuatro cosas:

## LOS CUATRO REQUISITOS

### 1. Conducta Antijurídica

Hace algo que no debía hacer (o no hace algo que debía hacer).

### 2. Daño

Ese comportamiento causa un daño.

### 3. Relación de Causalidad

El daño es consecuencia directa de su conducta.

### 4. Factor de Atribución

La ley le atribuye responsabilidad.

# ¿SIEMPRE HACE FALTA INTENCIÓN?

No.

Una persona puede ser responsable:

## Dolo

Porque quiso dañar.

## Culpa

Porque actuó sin cuidado.

## Responsabilidad Objetiva

Porque la ley la hace responsable aunque no tenga culpa.

## EJEMPLOS PRÁCTICOS

### Caso 1: Exceso de Velocidad

Si un conductor atropella por exceso de velocidad → culpa.

### Caso 2: Mordedura de Perro

Si un perro muerde a alguien → el dueño responde aunque no haya querido el daño.

## CONCLUSIÓN

### Condiciones para la responsabilidad civil

Para que exista responsabilidad civil deben concurrir:

- ✓ Conducta antijurídica
- ✓ Daño
- ✓ Relación de causalidad
- ✓ Factor de atribución

Si alguno de estos elementos falta, no hay obligación de indemnizar.